

1500282-42.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Henrique Trindade

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Henrique Trindade, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta de 12:00h, na Rua Manga, 170, Bonsucesso, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500282-42.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500282-42.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Henrique Trindade

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Henrique Trindade, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta de 12:00h, na Rua Manga, 170, Bonsucesso, em Guarulhos, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, cocaína, dividida em 114 eppendorfs com peso líquido de 75,83g, e maconha, dividida em 36 porções individuais com peso líquido de 48,16g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, policiais civis, em diligência no local conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes, visualizaram o acusado carregando uma sacola e optaram pela abordagem. Na sacola foram encontradas as porções individuais de cocaína e maconha, além da quantia de R\$20,50.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia (fl. 114) e a denúncia foi recebida em 23 de março de 2022 (fl. 116). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 10/11), bem como pelo laudo toxicológico (fls. 97/99).

Os policiais civis contaram no procedimento inquisitivo (fls. 2/7) e no

contraditório que, em diligência pelo local, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, visualizaram o denunciado com uma sacola e realizaram a abordagem. Disseram que, dentro da sacola, havia 36 porções de maconha, 114 eppendorfs de cocaína e a quantia de R\$20,50. Acrescentaram que o denunciado estava sozinho e não foi visto realizando a venda de drogas.

Extrajudicialmente (fls. 5/6), o réu permaneceu em silêncio. Em audiência, disse que foi ao local comprar drogas, mas não havia ninguém. Contou que pouco depois foi abordado e preso, embora tivesse consigo somente a quantia aproximada de R\$20,00. Relatou que as drogas foram encontradas próximas a um muro, que estava algo distante de onde foi surpreendido pelos servidores.

Respeitado entendimento diverso, não há como acolher a tese da defesa. É ponto incontroverso que havia entorpecente próximo de onde o réu foi visto pelas testemunhas. Conforme o próprio acusado afirmou, não havia mais ninguém no local. Diante desse panorama, é difícil acreditar que a droga pertencia a terceiro. Não haveria razão para alguém abandonar tamanha quantidade de tóxico. O local é frequentado por usuários, e por isso qualquer um que por ali passasse poderia se apoderar das porções.

Perceba-se, no mais, que os policiais não conheciam o réu, e, portanto, não tinham nenhuma predisposição a prejudicá-lo gratuitamente. O valor que o denunciado disse que tinha em seu poder foi apresentado na delegacia e apreendido. Ou seja, não pesa contra as testemunhas nenhuma suspeita, e por tal razão não é possível, tomando em consideração somente a profissão que exercem, desconsiderar os relatos.

O CPP não proíbe que policial figure como testemunha. Tampouco se encontra na lei previsão de que os ocupantes de tais cargos são previamente suspeitos. Nem poderia ser diferente, pois é princípio geral de direito que a boa-fé se presume, competindo a quem alega o contrário o ônus da prova. No caso, porém, não há nenhum dado concreto que leve a crer que as testemunhas mentiram.

Também não há indícios de que se equivocaram quanto à realidade fática. O réu estava em um terreno, e isso foi confirmado em interrogatório. Era um lugar aberto e tudo se deu durante o dia, isto é, quando havia boa iluminação.

A considerável quantidade de drogas por outro lado, revela que a intenção era o repasse ao consumo de terceiros. Embora o denunciado tenha dito que é usuário, não se animou a dizer que, em curto espaço de tempo, conseguiria dar conta de tudo o que foi apreendido. Aliás, se a sua intenção fosse apenas usar, não sairia de casa com mais de cem porções, para assim ser confundido com um traficante.

Resta a fixação da pena.

O réu ostenta maus antecedentes, possuindo condenação definitiva que não tem o condão de gerar a reincidência (fl. 49). Por assim ser, a pena-base é imposta acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, no piso.

Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (fls. 40/41), a reprimenda é elevada em 1/6, gerando 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 680 dias-multa. Não incidem atenuantes.

Inaplicáveis causas de aumento. O art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não pode incidir, tendo em vista a reincidência e o mau antecedente.

O regime prisional inicial é o fechado. A pena supera quatro anos de reclusão, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e há reincidência. O tempo de prisão provisória não é suficiente para que ocorra a progressão.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Henrique Trindade à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03.

A reincidência e os maus antecedentes impedem a conversão da pena carcerária por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP). Pelos mesmos motivos, impossível a aplicação do sursis (art. 77, II, do CP).

O réu respondeu preso ao processo, quando ainda não reconhecida a responsabilidade

penal nesta instância. Não teria sentido, agora, condenado a pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, que fosse solto, pelo que não lhe faculto eventual apelo em liberdade. Conforme se verifica, o denunciado possui personalidade desvirtuada voltada à criminalidade, portanto, a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública. O tempo de prisão não é suficiente para que seja imposto regime mais brando.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados. O dinheiro apreendido será repassado ao FUNAD, já houve autorização para a incineração da droga (fl. 64).

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.R.I.C.Guarulhos, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA